

कार्य_सञ्चालन_कोष_ऐन_२०४३

English title: Operating Fund Act, 1986

कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४३ । ७ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०४३ सालको ऐन नं. १३ । कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : आर्थिक प्रशासनलाई बढी सरल र सुवर्धित बनाई विकासको गतिलाई तीव्र पार्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक सुवर्धित पुर्याउन कार्य सञ्चालन कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कार्य सञ्चालन कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मन्त्रपरिषद् सचिवालयलाई समेत जनाउँछ । (ग) “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी कारोबार गर्ने अन्य बैङ्क समेतलाई जनाउँछ । (घ) “गत आर्थिक वर्ष” भन्नाले चालू आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्झनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: (१) मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा आफ्नो उत्पादन वा सेवा बिक्री गरी आर्जन गर्ने निकायको लागि विशेष कार्य सञ्चालन गर्न कार्य सञ्चालन कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु जम्मा हुनेछन् :- । (क) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वनियोजन ऐनद्वारा छुट्याइएको रकम, । (ख) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सञ्चालन कोषमा दाखलि हुने आम्दानीबाट नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिम छुट्याइएको रकम । ४. कोषको स्थापना गर्दाको कार्यवधि: कोषको स्थापना गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिले नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्नेछ । ५. कोषको सञ्चालन: (१) कोषको सञ्चालन गर्न बैङ्कमा सरकारी खाता सरह खाता खोली सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर पार्टस् खरिद गर्नु पर्ने निकायहरुमा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम छुट्याइएको रकमबाट पच्चीस प्रतिशत रकम कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर पार्टस् खरिद गर्न छुट्याई राख्नु पर्नेछ । ६. कोषको हिसाब पेश गर्ने: कोषको सञ्चालन गर्नको नमित्त मन्त्रालयले तोकिएको अधिकारीले कोषको यथार्थ हिसाब आर्थिक वर्ष अन्त भएको पन्ध्र दिनभित्र महालेखा नियन्त्रक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ७. कोषको रकम जम्मेवारी सारनि: गत आर्थिक वर्षको अन्तमा बाँकी रहेको मौज्दात रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा कोषमा जम्मेवारी सारनिछ । ८. कोषको रकम सञ्चालन कोषमा सार्न सकिने: मन्त्रालयले चाहेमा कोषको मौज्दात रकम आंशिक वा पूर्णरूपमा सञ्चालन कोषमा दाखलि गर्न सक्नेछ । ९. कोषको लेखापरीक्षण: कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १०. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।